

Derechos Intellectuales

Aspectos Legales de la Informática

Naturaleza Jurídica de los Derechos Intelectuales

- Los derechos intelectuales son una clase aparte de los derechos reales y personales**
- El derecho de autor tiene un doble aspecto**
- Son Parcialmente transmisibles**
- Caducan con el tiempo**

Regulación de los derechos intelectuales en la Argentina

El sistema jurídico argentino regula los derechos intelectuales mediante tres leyes fundamentales, las cuales son:

- 1.- Ley 11.723. de propiedad intelectual.
- 2.- Ley 24.481 de patentes de invención
- 3.- Ley 22.362 de marcas y designaciones.

A los efectos de la protección de los derechos de autor del software, la ley 24.481 carece de aplicación,

Ley 11.723 Ámbito de Aplicación

A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto, las compilaciones de datos y otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, drámatico-musicales, las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujos, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencia aplicada al comercio o a la industria, los impresos, planos y mapas, los plásticos, fotografías, grabados y discos fonográficos, en fin, toda producción científica literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción”

“La protección de los derechos de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí

Ley 11723 Principios

- La enumeración contenida en la norma no es taxativa
- Se defiende la obra no las ideas
- Es tecnológicamente neutra
- Necesita de un mínimo de originalidad
- Es necesaria su registración

Titulares de derechos

- El autor de la obra
Obras realizadas en relación laboral
- Sus herederos
- Los que con permiso del autor, la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la sobre una nueva obra intelectual resultante (Obra derivada)

Plazo: Vitalicio para el autor. Se prolonga por 70 años desde la muerte del autor

Vencido el plazo: La obra pasa a dominio público

Autores Extranjeros

- Se encuentran protegidos por la 11.723, siempre que acrediten el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley
- **Convención de ginebra** La exigencia de la registración, requisito fundamental para la protección de la ley se encontrará cumplida con la incorporación del símbolo (C) junto con el nombre y el año de la primera publicación
- **Plazo:** El del país de origen o el de ley, el que sea mas breve

Protección Legal

- Aspecto Penal: Art 71: Se imponen las penas de la estafa (6 meses a 6 años)

Conductas Penadas (art. 72)

- 1.- El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor
- 2.- El que falsifique la edición de una obra ya editada, ostentado falsamente el título del editor autorizado.
- 3.- El que reproduzca o venda una obra, modificando el nombre del autor, el título o el texto dolosamente.
- 4.- El que edite o reproduzca mayor número de ejemplares que los convenidos con el autor.

Protección Legal

- Aspecto Civil
- Una acción general con una penal pericial particular
- Una acción específica para obras en Dominio Publico

Marcas y Denominaciones Comerciales

La marca es el signo característico y distintivo con que el productor de un bien o prestador de un servicio distingue sus productos o servicios

Clasificación

De Productos o Servicios

Registradas o de Hecho

Originales o de Defensa

Regulación

- Art 1: Criterio de Marca

Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad

No pueden ser considerados Marcas (art 2)

- a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
- b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;
- c) la forma que se dé a los productos;
- d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

Limites a la Registración (art 3)

- a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;
- b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;
- c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.
- d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, u otras características de los productos o servicios
- e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;
- f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar los organismos de derecho público
- h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento
- i) las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos.
- j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad

Constitución

- Es necesaria su inscripción
- El tramite se realiza por ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
- Se inscribe por categorías
- Tiene carácter Constitutivo

Plazo: Diez años desde la finalización del trámite de inscripción

- Prorrogable: Siempre que se acredite su uso en por lo menos una categoría

Defensa Judicial

- Es competencia del Fuero Federal
- Responsabilidad Penal: (3) meses a dos (2) años
 - a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
 - b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
 - c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
 - d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
- Responsabilidad Civil: El damnificado puede pedir el decomiso o destrucción de los bienes